

1520609-90.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Baptista Galhardo Júnior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... - encontra-se apta a demonstrar a prática de tráfico de entorpecentes pelo acusado.

Além disso, existem os laudos de constatação e de exame toxicológico confirmando, não somente a qualidade da substância entorpecente apreendida, mas também a forma de acondicionamento apresentada, típica da atividade de tráfico. Afasta-se, portanto, a pretendida absolvição.

Na espécie, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1520609-90.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520609-90.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233431/2021 - 54º D.P. CID.

TIRADENTES, 19882808 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 2281/21/354 - 54º D.P. CID.

TIRADENTES, 2233431 - 54º D.P. CID. TIRADENTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO CESAR DA SILVA SABOIA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Baptista Galhardo Júnior

Vistos.

PAULO CÉSAR DA SILVA SABOIA, qualificado nos autos, está sendo processado como

incurso no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, "j" do Código Penal Brasileiro, porque, no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 12h30min, em período de calamidade pública (Decreto Estadual 64.879, de 20/03/2020), na Rua Jose Francisco Brandão, nº 535, Cidade Tiradentes, São Paulo - SP, trazia consigo drogas, para fim de comércio e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistentes em 25 (vinte e cinco) porções de cocaína e 7 (sete) porções de maconha.

As drogas foram submetidas à constatação preliminar (fl. 17/20) e, posteriormente, à perícia químico-toxicológica (fls. 117/119).

A denúncia foi recebida (fls. 75/77).

O réu foi devidamente citado (fls. 100) e apresentou defesa escrita (fls. 103), não tendo oposto questões preliminares.

Após, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 105).

Em audiência realizada no dia 19 de janeiro de 2022 foram ouvidas as testemunhas. Por fim, o acusado foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se o réu PAULO, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06; no tocante às penas requereu a pena-base acima do patamar mínimo, em razão dos seus maus antecedentes; na segunda fase a incidência das agravantes genéricas da reincidência e pela prática do delito em período de calamidade pública; a não concessão do tráfico privilegiado e o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena (fls. 121).

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado SANDRO, por insuficiência de provas ou, quando não, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06; alternativamente, postulou o afastamento da majorante do artigo 61, inciso II, "j" do Código Penal e a fixação de regime inicial mais brando que o fechado, e o reconhecimento do direito do réu de apelar em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é parcialmente procedente.

Inferre-se do conjunto probatório harmônico que o acusado, no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 12h30min, na Rua Jose Francisco Brandão, nº 535, Cidade Tiradentes, São Paulo - SP, trazia consigo drogas, para fim de comércio e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistentes em 25 (vinte e cinco) porções de cocaína e 7 (sete) porções de maconha, conforme laudo pericial de fls. 117/119, substâncias capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Apurou-se que o denunciado estava na posse de 07 porções de maconha e 25 porções de cocaína. Segundo os policiais, o denunciado, ao vê-los, escondeu algo por dentro de sua calça, porém foi abordado e, por dentro de suas vestes, foram localizadas as drogas supramencionadas. A quantidade e variedade de droga apreendida, aliado à forma de acondicionamento (fls. 17/20) sugerem, em princípio, que tais destinavam-se à comercialização.

A materialidade do delito acha-se devidamente consubstanciada nos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), laudos de constatação (fls. 17/20) e de exame químico-toxicológico (fls. 117/119), bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal, o acusado optou pelo direito de permanecer em silêncio (fls. 11).

Ouvido em Juízo, o réu declarou que recebeu cinquenta reais de sua mãe e utilizou o dinheiro para comprar um pino, recebendo quarenta reais de troco. Neste momento os policiais chegaram e o abordaram, levando-o preso, juntamente com um menor. Já foi condenado por tráfico. Saiu da cadeia em outubro. Não estava trabalhando, porque cuida de sua mãe, de 74 anos, que sofre de Alzheimer e aneurisma.

A negativa apresentada pelo acusado restou absolutamente isolada diante do contexto probatório.

Os policiais militares Alderino Loiola de Souza e Marcelo Callio, que efetuaram a apreensão das drogas, narraram, em ambas as fases da persecução penal, de forma coesa e detalhada, a diligência realizada.

Disseram, na delegacia (fls. 06 e 07) que efetuavam diligências investigativas pelo local dos fatos com escopo de coibir o crime de tráfico de entorpecentes. A certa altura, um rapaz avistou a aproximação da viatura policial, tendo imediatamente escondido algo por dentro de sua calça, tentando esconder-se pela parte da frente de um coletivo que estava estacionado em via pública. Diante do fato, os policiais resolveram promover a abordagem do indivíduo, sendo certo que cada um deu a volta por um lado do ônibus e acabaram por encontrar o rapaz que tentava se homiziar. O aludido rapaz se identificou como PAULO CEZAR DA SILVA SABOIA, não tendo exibido documento de identidade. Efetuada busca pessoal junto ao abordado, por dentro de sua veste, foi localizada quantidade de entorpecente já pronta para a comercialização. Sobre o ocorrido, PAULO CEZAR DA SILVA SABOIA ficou silente. Ante o exposto, foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de Tráfico de Entorpecentes ao mesmo, o qual foi apresentado no plantão policial do 54º DP para adoção das medidas de Polícia Judiciária cabíveis.

Ouvido em juízo, o policial ALDERINO LOIOLA DE SOUZA acrescentou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas, e já é o terceiro flagrante que fazem no local. No dia da prisão, o réu PAULO, ao avistar a viatura, colocou as drogas na calça. Na abordagem, encontrou 25 porções de cocaína e 7 de maconha. PAULO disse que havia acabado de sair da cadeia pública e declarou que "veio correr o risco". O réu PAULO estava sozinho. Somente ele foi abordado. Não conhecia o réu até então.

O policial MARCELLO CALIO, ouvido em juízo, declarou que estavam em diligência pelo local dos fatos, já conhecido da equipe, sendo o terceiro flagrante que realizam no local. O réu, ao avistar a viatura, colocou algo dentro da calça. Revistando-o, encontram 25 porções de cocaína e 7 porções de maconha. Na ocasião ele confessou o crime e disse que tinha acabado de sair da cadeia, dizendo também que os entorpecentes destinavam-se à venda. O policial declarou que não conhecia o réu antes dos fatos e ele estava sozinho. O ponto de venda de drogas é uma área de uns 10 ou 15 metros. Ali ficam traficantes e usuários. No dia o réu estava sozinho, e somente ele foi abordado. Não havia dinheiro. Enfatizou que nunca tinha visto o réu anteriormente.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por

revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com esopeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Outrossim, segundo afirmaram, os policiais sequer conheciam o réu e interesse algum teriam em prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria a eles a prisão supostamente ilegal.

A coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de tráfico de entorpecentes pelo acusado.

Além disso, existem os laudos de constatação e de exame toxicológico confirmando, não somente a qualidade da substância entorpecente apreendida, mas também a forma de acondicionamento apresentada, típica da atividade de tráfico. Afasta-se, portanto, a pretendida absolvição.

Na espécie, ademais, observa-se que a quantidade e forma de acondicionamento dos tóxicos, bem como as demais circunstâncias fáticas, não permitiriam sequer a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Cumprе ressaltar que, mesmo que o acusado seja usuário de entorpecentes, tal situação, de forma alguma, excluiria a possibilidade de que também se dedicasse à comercialização de substâncias ilícitas, sendo, portanto, a análise das circunstâncias fáticas do caso determinante para aferição da real destinação das drogas.

Por derradeiro, deve ser afastada a agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, uma vez que não restou comprovado que o acusado tenha se beneficiado da situação de pandemia para a prática do delito.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito em questão pelo acusado, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, tem-se que o acusado possui antecedentes criminais em razão de condenação definitiva por posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, perante a 2ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos (autos nº 0002754-73.2010.8.26.0224 - v. certidão criminal de fls. 22), devendo a pena-base ser fixada provisoriamente em 5 anos e 10 meses e 583 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo das reprimendas, percebe-se que o acusado é reincidente específico, condenado perante a 30ª Vara Criminal Central da Capital (processo nº 0060327- 33.2015.8.26.0050 - v. certidão criminal de fls. 21/22 - trânsito em julgado para a defesa em 31/01/2019). Também já foi condenado definitivamente por roubo majorado, perante a 2ª Vara Criminal do Foro de São Bernardo do Campo (autos nº 0018684-13.2012.8.26.0564- v. certidão criminal de fls. 23).

Deste modo, aplica-se-lhe a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, elevando-se a pena em 1/6 (um sexto), fixando-se provisoriamente a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias, e 680 dias-multa.

Na derradeira fase do sistema trifásico, ausentes causas de aumento e diminuição a serem sopesadas. Resta, portanto, a pena definitiva em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, no valor mínimo atualizado. O regime inicial para cumprimento de pena é o fechado, tendo em vista a hediondez do delito, e a necessidade da prevenção do tráfico de entorpecentes, que se expande cada dia mais, bem como diante da reincidência específica e maus antecedentes.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado PAULO CÉSAR DA SILVA SABOIA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Preso durante o processo, com maior razão o sentenciado deve permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena imposta. Ademais, as circunstâncias do crime, a reincidência e a pena aplicada a ser cumprida em regime fechado revela o perigo ao futuro cumprimento da condenação, caso seja posto em liberdade.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA